



## 訴願決定書

案 號： 1124120458

要 旨： 因農業用地作農業使用證明事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 06 月 14 日

發文字號： 新北府訴決字第 1120813859 號

相關法條： 訴願法 第 77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1124120458 號

訴願人 詹○鳳

原處分機關 新北市五股區公所

上列訴願人因農業用地作農業使用證明事件，不服原處分機關民國 102 年 6 月 27 日新北五經字第 1022122047 號函所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、本件訴願人雖係請求補發民國（下同）101 年至 112 年農業用地作農業使用證明書（下稱農用證明），惟觀其訴願意旨，實係不服訴外人詹○（於 102 年 12 月 21 日□）原所有坐落於本市五股區○○○○段○○小段 127、127-2、128 地號土地（權利範圍均為三分之一），經原處分機關以 102 年 6 月 27 日新北五經字第 1022122047 號函（下稱系爭號函）否准核發農用證明，是本件應認訴願人係就系爭號函所為之處分提起訴願，合先敘明。
- 二、按訴願法第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：…七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」。查本件訴願人不服原處分機關以系爭號函所為之處分，提起訴願一案，前經本府以 110 年 10 月 27 日新北府訴決字第 1101714303 號函檢送訴願決定書（案號：1100070977），為訴願**不受理**之決定在案。訴願人復對系爭號函提起訴願，經本府以 111 年 2 月 14 日新北府訴決字第 1102389739 號函檢送訴願決定書（案號：1104071369），依訴願法第 77 條第 7 款規定，為訴願**不受理**之決定，訴願人不服，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院 111 年度訴字第 227 號裁定駁回，訴願人提起抗告，經最高行政法院 111 年度抗字第 376 號裁定駁回。本次訴願人再對系爭號函提起訴願，顯係對已決定之訴願事件**重行提起訴願**，揆諸前揭條文規定，自應為**不受理**之決定。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德  
委員 景玉鳳  
委員 王藹芸  
委員 劉定基  
委員 李永裕  
委員 羅承宗  
委員 董鈺琪  
委員 林泳玲  
委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 112 年 6 月 14 日